

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5177/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
เชียงใหม่

นาง เกียงนิล พรรณกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 50

พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 4, มาตรา 72 (4), มาตรา 122, มาตรา 126

จำเลยได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาล ได้รับใบอนุญาตให้ขายยาแผนโบราณ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์แผนโบราณสาขาเภสัชกรรม เมื่อยาของ กลางมีไว้เพื่อกิจการค้าของจำเลยและถูกเก็บชุกซ่อนอยู่ในสถานพยาบาล แม้มิได้นำ ออกแสดงโดยเปิดเผยให้คนทั่วไปทราบ แต่จำเลยพร้อมที่จะนำมาขายให้แก่คนไข้ หรือผู้มาขอซื้อได้ การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติยา ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยถูกร้องเรียนจากราษฎรว่าสถานพยาบาลของจำเลยมี พฤติการณ์หลอกลวงคนไข้ว่าสามารถรักษาโรคสารพัดโดยใช้คนขับรถสองแถว รับจ้างชักจูงคนไข้ เจ้าหน้าที่เคยตักเตือนจำเลยแล้ว ก็ยังไม่ยอมงดการกระทำอัน เป็นการทำหายเจ้าหน้าที่โดยอาศัยโอกาสที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์แผน โบราณสาขาเภสัชกรรม หากปล่อยให้จำเลยประกอบอาชีพต่อไปอาจทำความผิด ได้อีก กรณีอยู่ในหลักเกณฑ์ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้แก่จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 72, 122, 126 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 สั่งห้ามจำเลยประกอบอาชีพตั้งสถานพยาบาลและวิชาชีพผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ และขอปรับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 5088/2535 ของศาลชั้นต้น ริมของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ปรับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยผิดตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 72(4), 122, 126 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 50 ลงโทษจำคุก 1 ปี ห้ามจำเลยประกอบอาชีพผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษส่วนคดีที่โจทก์ขอให้ปรับโทษต่อ ศาลยังมีคำพิพากษาจึงไม่ปรับโทษต่อให้ ของกลางริม คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่จำเลยนำสืบต่อสู่ว่ายาของกลางเป็นของนายน้อย ใจมา ไม่ใช่ของจำเลย เห็นว่าจำเลยอยู่ที่บ้านเลขที่ 66 ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุนายถาวร พรรณกุล สามีของจำเลยใช้สถานที่ดังกล่าวจดทะเบียนการค้าเป็นสถานการค้ายาแผนโบราณชื่อจ๊อกิมโอสธ จำเลยได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลชื่อสถานโบราณพยาบาลจ๊อกิมโอสธระบุสถานที่ตั้งอยู่เลขที่

66/1-2ห้องที่เดียวกัน ได้รับใบอนุญาตให้ขายยาแผนโบราณ ใช้ชื่อประกอบธุรกิจว่า ร้านจ๊อกิมโอสธ 2 ระบุอยู่เลขที่ 66/2 นอกจากนี้ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ประกอบยารักษาโรคแผนโบราณที่จำเลยได้รับจากทางราชการโดยระบุสถานที่ประกอบกิจการอยู่ที่เลขที่ 66 ห้องที่เดียวกันอีก ดังนั้นสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเลขที่ 66 และ 66/1-2 จำเลยได้เข้ามาเกี่ยวข้องและรับผิดชอบทั้งสิ้นแม้ว่านายน้อยซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม ได้ใช้สถานพยาบาลชื่อสถานโบราณพยาบาลจ๊อกิมโอสธ ตั้งอยู่เลขที่ 66/1-2 เป็นสถานที่ดำเนินการซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวกับสถานที่ที่จำเลยได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลดังกล่าวแต่จำเลยมีคุณสมบัติพิเศษโดยได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรมแสดงว่าจำเลยมีความรู้ความสามารถในการผลิตยาแผนโบราณอีกด้วย นายน้อยพยานจำเลยเบิกความว่า พยานเป็นผู้ปรุงยาในห้องยาและรักษาคนไข้ด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจว่านายน้อยเป็นเจ้าของยาของกลาง แต่ไม่ปรากฏว่านายน้อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรมเช่นเดียวกับจำเลยนายน้อยจึงไม่น่าจะมีความรู้ความสามารถผลิตหรือปรุงยาของกลางสถานที่เกิดเหตุอยู่ในอำนาจควบคุมดูแลของจำเลยซึ่งมีสถานพยาบาลโรงงานประกอบยารักษาโรคแผนโบราณและร้านค้ายา ไม่ว่ายาของกลางจะเก็บหรือซุกซ่อนอยู่ ณ ส่วนใดของสถานที่ดังกล่าว พยานหลักฐานโจทก์ชี้ชัดว่ายาของกลางอยู่ในครอบครองของจำเลย และมีใช้จำเลยมีไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น นอกจากเพื่อกิจการค้าของจำเลยแม้จะไม่นำยาของกลางออกมาแสดงโดยเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปทราบ แต่เมื่อนายน้อยซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรมให้การรักษาแก่คนไข้แล้ว จำเลยก็พร้อมที่นำยาของกลางมาขายให้คนไข้หรือผู้มาขอซื้อได้ โจทก์ไม่จำเป็นต้องมีพยานที่รู้เห็นจำเลยขายยาของกลางมานำสืบพฤติการณ์ที่จำเลยมียาของกลางจำนวนมากไว้ในครอบครองย่อมมีเจตนาเพื่อขายการกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามฟ้อง

ปัญหาต่อมาถือว่า สมควรใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยห้ามการประกอบอาชีพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 แก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่าก่อนที่เจ้าพนักงานจะจับจำเลยมาดำเนินคดีนี้โจทก์นำสืบให้เห็นว่าก่อนเกิดเหตุ 1 วันมีนางตุ่น แก้วน่านายคำ อินปึก ซึ่งป่วยมาจากจังหวัดลำปางไปที่โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษา ขณะกำลังทำบัตรคนไข้มีคนขับรถสองแถวรับจ้าง มาชักจูงให้ไปรับการรักษาที่สถานโบราณพยาบาลจ้อกิมโอสถของจำเลย จำเลยบอกว่าผู้ป่วยเป็นโรคดีซ่านแล้วเรียกค่ายาและค่ารักษา 3,000 - 4,000 บาทนายตุ่นแก้ว เห็นว่าแพงไปจึงปฏิเสธและกลับไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมกับแจ้ง พุทธิการณ์หลอกลวงให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทราบ และแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจ ไปจับกุมจำเลยในข้อหาประกอบโรคศิลปะผิดสาขาโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อนหน้านี้นางทองคำ วันทนา ราษฎรจากจังหวัดอุดรดิตถ์เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับ การรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนดอกก็ประสบเหตุการณ์จากสถานโบราณ พยาบาลจ้อกิมโอสถ นางทองคำได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจเมื่อปี 2526 กระทรวงสาธารณสุขได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรและ นางบัวผัด ใจแก้ว ราษฎรจังหวัดพะเยาได้ร้องเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 เล่าถึงพฤติกรรมของสถานโบราณพยาบาลจ้อกิมโอสถที่มีลักษณะหลอกลวงคนไข้ว่าสามารถรักษาโรคได้สารพัด โดยใช้คนขับรถ สองแถวรับจ้างชักจูงคนไข้จากต่างจังหวัดตามสถานีรถไฟและสถานีขนส่งเป็นเครื่องมือชักนำ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2535 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกจำเลยมาตักเตือนเกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามคำร้องเรียนสถานพยาบาล แห่งนี้มาแล้วจำเลยก็ไม่ยอมงดการกระทำอันมีลักษณะทำทนายเจ้าพนักงานของรัฐ และกฎหมายบ้านเมืองโดยมุ่งประโยชน์ตนและพวกพ้องแต่อย่างเดียว โดยอาศัย โอกาสที่จำเลยได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขา เภสัชกรรมกระทำความผิดคดีนี้จากการประกอบอาชีพหรือเนื่องจากการประกอบ

อาชีพหากปล่อยให้จำเลยยังคงประกอบอาชีพในลักษณะนี้ต่อไปอาจจะกระทำความผิดเช่นนั้นขึ้นอีกได้ และการที่จำเลยแสวงหาทรัพย์สินจากผู้เจ็บป่วยโดยอาจขายยาซึ่งมิได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากเจ้าพนักงานของรัฐ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนผู้มาขอรับบริการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ กรณีอยู่ในหลักเกณฑ์นำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้แก่จำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมภพ โชติกวนิชย์-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>